

5. नागरिकत्व (Citizenship)

अनुच्छेद 5 ते 11

- * नागरिकत्व म्हणजे - कोणत्या देशाचा नागरिक होण्याचा कायदेशीर दर्जा होय.
- * भारतीय राज्यघटनेत नागरिकत्वाबाबत तरतूद भाग II मध्ये (अनु. 5 ते 11) आहे.

* नागरिकत्व मिळविण्याचे मार्ग *

अ.क्र.	मार्ग	कुणाला लागू ?	महत्वाच्या अटी
1.	जन्माने नागरिकत्व (By Birth)	भारताच्या प्रदेशात जन्मलेल्या व्यक्तीस.	• 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 पर्यंत - जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस. • 1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 पर्यंत - किमान एक पालक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक. • 3 डिसेंबर 2004 नंतर - किमान एक पालक भारतीय नागरिक असणे व जन्म नोंदणी होणे आवश्यक.
2.	वंशाने नागरिकत्व (By Descent)	विदेशात जन्मलेल्या व्यक्तीस, ज्याचे पालक भारतीय नागरिक आहेत.	• 26 जानेवारी 1950 ते 10 डिसेंबर 1992 पर्यंत - कोणतीही अट नाही. • 10 डिसेंबर 1992 ते 3 डिसेंबर 2004 पर्यंत - किमान एक पालक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक. • 3 डिसेंबर 2004 नंतर - किमान एक पालक भारतीय नागरिक असणे व जन्म नोंद भारताच्या दूतावासात / वाणिज्य दूतावासात नोंदवणे आवश्यक.
3.	नोंदणीद्वारे नागरिकत्व (By Registration)	भारतीय वंशाचा किंवा भारतीय नागरिकाशी विवाह केलेल्या व्यक्तीस.	• भारतामध्ये 7 वर्षे सामान्य वास्तव्य. • चांगला चावित्र्य असणे. • भारतीय संविधानाचा आदर व निष्ठा असणे. • भारत सरकारकडे अर्ज करणे.
4.	नैसर्गिकीकरणाने नागरिकत्व (By Naturalization)	विदेशी व्यक्तीस, जी भारतात निश्चिच कालावधीपासून वास्तव्य करते.	• सामान्यतः 11 वर्षे भारतात वास्तव्य. (यापैकी 12 महिन्यांचा कालावधी त्वरितपूर्वीचा असावा.) • चांगला चावित्र्य असणे. • भारतीय संविधानाचा आदर व निष्ठा असणे. • भारत सरकारकडे अर्ज करणे.
5.	प्रदेशाचे विलीनीकरण (By Incorporation of Territory)	भारताच्या नव्याने विलीनीकृत प्रदेशातील रहिवाशांना.	• त्या प्रदेशाच्या विलीनीकरणाच्या वेळी भारत सरकार जाहीर करेल त्या अटीनुसार. • उदा. गोवा, सिक्कीम इ.

लक्षात ठेवा

- * नागरिकत्व हे एकच असते. (दुहेरी नागरिकत्व नाही.)
- * भारतीय नागरिकत्व सोडण्यासाठी भारत सरकारची परवानगी आवश्यक.
- * नागरिकत्वाचे सर्व प्रश्न अनुच्छेद 5 ते 11 मध्ये आहेत.

परीक्षेसाठी महत्वाच्या गोष्टी

- * अनुच्छेद : 5 ते 11
- * भाग : II
- * एकुण मार्ग : 5
- * 3 डिसेंबर 2004 हा दिनांक महत्वाचा (दुर्वर्दन).

महत्वाचे प्रश्न

- प्र.1 भारतीय राज्यघटनेत नागरिकत्वाबाबत तरतूद कोणत्या भागात आहे? उत्तर - भाग II (अनु. 5 ते 11)
- प्र.2 भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचे मार्ग कोणते? उत्तर - 5 (जन्माने, वंशाने, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण, प्रदेशाचे विलीनीकरण)
- प्र.3 3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तीस नागरिकत्व मिळण्यासाठी कोणती अट आहे?
उत्तर - किमान एक पालक भारतीय नागरिक असणे व जन्म नोंदणी होणे आवश्यक.

नागरिकत्व गमावण्याचे मार्ग (Citizenship can be lost by)

अनुच्छेद 9

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 9 मध्ये नागरिकत्व गमावण्याच्या तरतुदी आहेत.

* नागरिकत्व गमावण्याचे मार्ग (Ways to lose citizenship)

अ.क.	मार्ग	सविस्तर माहिती
1.	त्याग (Renunciation) - अनु. 9 (1) (a)	- जर एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले किंवा परकीय देशाकडे निष्ठा दर्शविली, - किंवा परकीय राज्याचा विषय (Subject) झाला, → तर त्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व गमावले जाते.
2.	समाप्ती (Termination) - अनु. 9 (1) (b)	जर एखादी व्यक्ती सात वर्षांच्या कालावधीत भारताबाहेर राहत असेल आणि तिने भारत सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा अधिक कालावधीसाठी भारताबाहेर वास्तव्य केले, → तर भारत सरकार त्याचे नागरिकत्व संपुष्टात आणू शकते.
3.	वंचित करणे (Deprivation) - अनु. 9 (2)	- भारत सरकार, ठरविलेल्या कारणांमुळे कोणाचेलाही नागरिकत्व वंचित करू शकते. - कारणे - फसवणूक, खोटी माहिती देणे, भारताच्या हिताविरुद्ध कार्य करणे, निष्ठा नसणे इ.
4.	अपोहरण / नकार (Discontinuance) - अनु. 9 (3)	- जर कोणती व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व मिलवते, - किंवा परकीय राज्यात नोकरी, पद किंवा लाभ स्वीकारते, → तर भारत सरकार त्याचे नागरिकत्व रद्द करू शकते.

* लक्षात ठेवा

- भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता नाही.
- परकीय नागरिकत्व स्वीकारल्यास भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपते.
- भारत सरकारच्या आदेशाने काही प्रसंगी नागरिकत्व रद्द केले जाऊ शकते.

परीक्षेसाठी महत्वाचे मुद्दे

- * अनुच्छेद : 9
- * एकूण मार्ग : 4
(त्याग, समाप्ती, वंचित करणे, अपोहरण)
- * दुहेरी नागरिकत्व मान्य नाही.

महत्वाचे प्रश्न

- प्र. 1 नागरिकत्व गमावण्याच्या तरतुदी कोणत्या अनुच्छेदात आहेत?
- प्र. 2 भारतीय नागरिकत्व गमावण्याचा एक मार्ग कोणता?
- प्र. 3 सात वर्षांच्या कालावधीत भारताबाहेर राहिल्यास काय होते?
- प्र. 4 परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास काय होते?
- प्र. 5 नागरिकत्व वंचित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?

उत्तर - अनुच्छेद 9

उत्तर - त्याग (Renunciation)

उत्तर - भारत सरकार नागरिकत्व संपुष्टात आणू शकते.

उत्तर - भारतीय नागरिकत्व आपोआप गमावले जाते.

उत्तर - भारत सरकारला.